

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3529/2541

นายสุเทพ สุขสายชล กับพวก
นายเจริญ วรรณโสภณ กับพวก
นายสราวุธ ณ นคร

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้จัดการ
มรดกของ
จำเลย

นางสาวผั่น ณ นคร

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 271

ศาลชั้นต้นได้พิพากษาตามยอมและมีคำสั่งท้ายคำพิพากษาว่าบังคับตามยอม
ทั้งมีคำสั่งไว้ที่หน้าสำนวนว่า บังคับตามยอม หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกยึดทรัพย์ตาม
ป.วิ.พ. โดยโจทก์กับจำเลยได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ถือได้ว่าศาลชั้นต้นได้มีคำ
บังคับกำหนดวิธีที่จะปฏิบัติตามคำบังคับนั้นไว้และจำเลยทราบคำบังคับนั้นแล้ว เมื่อ
จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ โจทก์จะต้องร้องขอให้บังคับคดีอีกชั้นหนึ่ง

โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์ประสงค์จะบังคับคดีโดยนำเงิน 18,200,000 บาท มา
วางศาลเพื่อชำระแก่จำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและคำบังคับ อันเป็นการชำระหนี้
ต่างตอบแทนในการขอให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
ยอม แต่คำบังคับของศาลไม่มีกรณีต้องดำเนินการทางเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือต้อง
ยื่นคำขอให้ออกหมายบังคับคดี การยื่นคำร้องดังกล่าวของโจทก์ถือได้ว่าเป็นการ
ร้องขอให้บังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 271 เมื่อเป็นการร้องขอให้บังคับคดีภายในสิบ
ปีนับแต่วันมีคำพิพากษา และการร้องขอให้บังคับคดีของโจทก์ชอบด้วยกฎหมาย
การที่ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาชั้นบังคับคดีเพื่อให้จำเลยปฏิบัติตามการชำระหนี้

ตามคำพิพากษาตามยอมและคำบังคับที่ย่อมชอบด้วยกฎหมายด้วย แม้การบังคับคดี
จะยังไม่แล้วเสร็จภายในสิบปีก็ตาม

โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์ประสงค์จะบังคับคดีโดยนำเงิน 18,200,000 บาท มา
วางศาลเพื่อชำระแก่จำเลยตามคำพิพากษาตามยอมและคำบังคับ อันเป็นการชำระหนี้
ต่างตอบแทนในการขอให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาตาม
ยอม แต่คำบังคับของศาลไม่มีกรณีต้องดำเนินการทางเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือต้อง
ยื่นคำขอให้ออกหมายบังคับคดี การยื่นคำร้องดังกล่าวของโจทก์ถือได้ว่าเป็นการ
ร้องขอให้บังคับคดีตาม ป.วิ.พ.มาตรา 271 เมื่อเป็นการร้องขอให้บังคับคดีภายในสิบ
ปีนับแต่วันมีคำพิพากษา และการร้องขอให้บังคับคดีของโจทก์ชอบด้วยกฎหมาย
การที่ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาชั้นบังคับคดีเพื่อให้จำเลยปฏิบัติตามการชำระหนี้
ตามคำพิพากษาตามยอมและคำบังคับที่ย่อมชอบด้วยกฎหมายด้วย แม้การบังคับคดี
จะยังไม่แล้วเสร็จภายในสิบปีก็ตาม

(สมบัติ เดียววิศเรศ-ไสว จันทะศรี-เสรี ชุณหะธอนอม)

ศาลแพ่ง - นายนพพร โพธิ์รังสิยากร

ศาลอุทธรณ์ - นายธีรศักดิ์ เดียววัฒนานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ